

1500212-35.2019.8.26.0598

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... com uma condenação definitiva por tráfico ilícito de drogas privilegiado [Processo nº 3591/21, com trânsito em jugado posterior ao fato aqui tratado - 09/06/2021]. Assim, a prescrição fixa-se em 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), mas, aplicando-se a regra do art. 115 do Código Penal, fixa-se em 2 (dois) anos. Em vista disso, considerando que desde o recebimento da denúncia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro

CEP: 17210-100 - Jaú - SP

Telefone: (14) 3411-1669 - E-mail: jau1cr@tjsp.jus.br

1500212-35.2019.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500212-35.2019.8.26.0598 - Controle 2019/001033

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS MATHEUS DE ALMEIDA

Juíza de Direito: Dr. PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

CARLOS MATHEUS DE ALMEIDA foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque, em data não precisada, entre os dias 04 de abril de 2017 e 25 de maio de 2019, por volta das 19h30min, na cidade de Mineiros do Tietê, nesta Comarca, adquiriu e, depois, ocultou, em proveito próprio, um telefone celular, marca Samsung, modelo Galaxy Gran Prime Duos, de cor cinza (fls. 9/10), pertencente à vítima A.C.S., sabendo tratar-se de produto de crime. Ele foi preso em flagrante e, apresentando em audiência de custódia, obteve liberdade provisória cumulada com medidas cautelares, aos 26/05/2019 (fls. 43/5), que foi cumprida no mesmo dia (fls. 48/9). Recebida a denúncia em 24/07/2019 (fls. 87/8 e 119), o réu foi regularmente citado (fls. 117/8) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 110/3). É o relatório.

Fundamento e decido.

O crime imputado tem pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa (CP, art. 180, caput).

Então, compulsando os autos, verifico que, se eventualmente condenado o réu, a pena ficaria em 1 (um) ano, até porque, ao que se deduz da FA de fls. 230/1 e certidões de fls. 250/1, trata-se de agente primário (contando com uma condenação definitiva por tráfico ilícito de drogas privilegiado [Processo nº 3591/21, com

trânsito em jugado posterior ao fato aqui tratado - 09/06/2021). Assim, a prescrição fixa-se em 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), mas, aplicando-se a regra do art. 115 do Código Penal, fixa-se em 2 (dois) anos.

Em vista disso, considerando que desde o recebimento da denúncia (24/07/2019 [fls. 87/8]) até a presente data, decorreu prazo superior a 2 (dois) anos, tem-se que a pretensão punitiva estatal está alcançada pela prescrição, conforme arts. 109, V, c/c 115, ambos do Código Penal, destacando-se, então, a redução decorrente da menoridade relativa do réu (19 anos à época dos fatos).

Logo, revela-se inegável a inocuidade da atividade judiciária que viesse a prosseguir na hipótese de condenação, porquanto, incontornavelmente, iria ser reconhecida a ocorrência de enfocada prescrição, que já se convencionou chamar de prescrição punitiva antecipada. Nesse sentido: TACrimSP - HD - Rel. Sérgio Carvalhosa - RT 669/315; TACrimSP - Rel. Walter Theodosio - RT 668/289.

Desse modo, em face dos princípios da economia processual e da utilidade do processo penal, deve ser, desde logo, declarada a extinção da punibilidade.

Ante o exposto e excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ESTADO em relação ao réu CARLOS MATHEUS DE ALMEIDA, com fundamento no art. 107, IV, primeira figura (prescrição da pretensão punitiva) c/c art. 109, V, e 115, primeira parte, todos do Código Penal.

Custas e despesas processuais na forma da lei.

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as comunicações de praxe (NSCGJ, art. 393, V) e as necessárias anotações no sistema informatizado oficial, especialmente para os fins do art. 927, V, das Normas de Serviço da E. Corregedoria-Geral da Justiça.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Libere-se a pauta de audiências.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 28 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA